

PROMUEVO EJECUCIÓN FISCAL POR VÍA MONITORIA (ART. 570 (C.P.C.C))

SEÑOR JUEZ:

DIAZ OLAYA BETIANA, Abogada, M. P. N° 11177, CUIF N° 3327, CUIT N°27-32745676-3, email olayabetianadiaz87@gmail.com, celular 3794-880672 constituyendo domicilio Legal en calle 9 de Julio 978 de la Ciudad de Corrientes, y denunciando el domicilio real de mi mandante en la Oficina de Procuración Fiscal, de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes, sito en la calle 25 de Mayo N° 902 Planta Baja Ante V. Sa. Me presento y DIGO:

I.

RECUSA SIN CAUSA: Que, por este acto hago uso a la virtud de las facultades que me confiere el art. 14 del C.P.C. y C. vengo por el presente a recusar sin expresión de causa a V.S. sin que ello implique elevar juicio sobre su capacidad intelectual, ni falta de respeto, ni agravio a la dignidad que me merece V.S, Dr. Alejandro Omar Aquino Britos.

II.

PERSONERIA.

Que, como lo acredito con copia simple de poder general que se adjunta, cuya vigencia y fidelidad declaro bajo juramento de ley, EL FISCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, C.U.I.T. 30-70911007-8, con domicilio real en la Calle 25 de Mayo esq. Salta 902 y constituido en 9 de Julio 978, ambos de esta capital, correo electrónico procuracionfiscal@dgrcorrientes.gov.ar, número de teléfono 0800-555- 7376, me ha otorgado mandato suficiente para promover la presente acción. En tal carácter pido se me tenga.

III.

OBJETO.

Que, en el carácter invocado y siguiendo expresas instrucciones de mi mandante vengo por este acto a promover Ejecución Fiscal por vía del proceso monitorio en los términos establecidos en los arts. 570 y 571, ss. y cc. del C.P.C.C., contra **GAUNA, ABEL OMAR CUIT: 20-27346736-0, CON DOMICILIO FISCAL EN CALLE EL TORO 140, DE LA CIUDAD DE MERCEDES, PROVINCIA DE CORRIENTES, C.P. :3470** tendiente a hacer efectiva la cantidad de **PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS (\$ 791.039,04)**. Todo ello, con más intereses, gastos y costas.

IV.

PRUEBA, TITULOS FISCALES

Que, el crédito de mi mandante proviene de la deuda por falta de pago que surge de los originales del **TITULO DE DEUDA FISCAL N° 2025 - 2967** en concepto de **INGRESOS BRUTOS – DJ MENSUAL IB LOCAL** de fecha **23 DE DICIEMBRE DE 2025**, Todo ello, con más intereses, gastos y costas.

V.

EMBARGO PREVENTIVO.

Que, a los fines de garantizar el crédito que se ejecuta, solicita se decrete EMBARGO PREVENTIVO sobre los activos que posea la ejecutada en cuentas abiertas a su nombre. La medida deberá ser diligenciada a través del **Sistema de Oficios Judiciales (SOJ)** establecido por Acuerdo N° 6/19, Punto 18 del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Dicha medida deberá alcanzar a todos los créditos, acciones, títulos públicos y privados, pagares, letras de cambio, obligaciones negociables, debentures, warrants, letras de cambio, de hipotecas u otros títulos de créditos cuotas de participación de cualquier especie, disponibilidades, fondos o valores de cualquier tipo, en moneda nacional o extranjera o en metal con valor de cambio cuya titularidad o cotitularidad corresponda al demandado, con inclusión de los depósitos o saldo en cuenta corriente, caja de ahorro, inversiones a plazo fijo; el embargo comprenderá

tanto a los fondos y valores existentes a la fecha y en el futuro hasta alcanzar la suma reclamada con más la que S.Sa. presupueste provisoriamente para intereses y costas. A esos efectos y, concediendo facultades de ley pidese libren oficios a las entidades bancarias citadas a los fines de la toma de razón.

VI.

MANDAMIENTO/S, OFICIOS Y CÉDULA/S.

Que, solicito se ordene el libramiento de Cédula, a fin de notificar eficazmente la sentencia monitoria que oportunamente se dicte.

VII.

PETITORIO.

Que, por todo ello a V.S. SOLICITA:

- 1 . Se me tenga por solicitado, Recusación sin causa.
- 2 . Se me tenga por presentada, parte, con domicilio real denunciado y legal constituido.
- 3 . Por promovida ejecución fiscal de estructura monitoria.
- 4 . Oportunamente, se dicte sentencia monitoria condenando al ejecutado a abonar la suma que figura en el título de deuda fiscal descripto en el punto III de la presente, con más los intereses y costas del proceso.
- 5 . Dictado que fuere el despacho monitorio, se libre cédula a los fines de notificar al demandado la sentencia recaída. Asimismo, para que el caso en que no se pudiere notificar la misma por no encontrarse la numeración o no estar individualizado el domicilio, se autorice a diligenciar una nueva cédula al domicilio denunciado con las facultades del art. 24 del R. O. M. y N.

PROVEER DE CONFORMIDAD, SERÁ JUSTICIA.

*Documento firmado electrónicamente por el Usuario de Fórum: DIAZ OLAYA BETIANA,
CUIF 3327, MP11.177.-*